

Annexe de traitement des données

Encadrement des sous-traitants — modèle à adapter — non contractuel en l'état

Modèle de travail, pas une DPA signée. Ce document formalise, du point de vue de Talendis Consult (responsable de traitement), les engagements attendus de ses sous-traitants. Il ne remplace pas les conditions contractuelles réellement proposées par chaque prestataire (contrat d'hébergement, conditions Resend) : il convient de vérifier que ces conditions couvrent bien les points ci-dessous, ou de faire signer la présente annexe par le sous-traitant, avant toute mise en production traitant des données réelles. À faire valider par un conseil juridique.

Sous-traitants concernés à ce jour

Sous-traitant	Prestation	Données concernées	Localisation
Hébergeur de la base de données PostgreSQL	Stockage de l'ensemble des données de l'application	Toutes les données à caractère personnel traitées par la plateforme	[à compléter selon l'hébergeur retenu — ex. Neon, Supabase]
Resend	Envoi des e-mails transactionnels (vérification de compte, réinitialisation de mot de passe, notifications)	Adresse e-mail, nom, contenu de la notification	[à vérifier dans les conditions Resend]
Hébergeur applicatif (Vercel ou équivalent)	Exécution de l'application, journaux techniques	Adresse IP, journaux de requêtes	[à compléter selon l'hébergeur retenu]

Article 1 — Objet

La présente annexe a pour objet d'encadrer, conformément à la loi marocaine n° 09-08, le traitement de données à caractère personnel réalisé par le Sous-traitant pour le compte de Talendis Consult (responsable de traitement), dans le cadre de la fourniture des services listés ci-dessus.

Article 2 — Obligations du Sous-traitant

- Traiter les données uniquement sur instruction documentée du responsable de traitement, y compris s'agissant des transferts de données vers un pays tiers ;
- Garantir que les personnes autorisées à traiter les données sont tenues à une obligation de confidentialité ;
- Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque (chiffrement en transit, contrôle d'accès, journalisation) ;
- Assister le responsable de traitement, dans la mesure du possible, pour répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, opposition, effacement) ;
- Notifier le responsable de traitement de toute violation de données à caractère personnel dans un délai de **[délai à définir, ex. 48 heures]** après en avoir pris connaissance ;
- Ne pas recourir à un sous-traitant ultérieur sans autorisation préalable, écrite, spécifique ou générale, du responsable de traitement ;
- Supprimer ou restituer, au choix du responsable de traitement, l'ensemble des données à caractère personnel à l'issue de la prestation, et supprimer les copies existantes, sauf obligation légale de conservation.

Article 3 — Durée

La présente annexe s'applique pendant toute la durée du contrat de service principal conclu avec le Sous-traitant, et jusqu'à la suppression effective des données conformément à l'Article 2.

Article 4 — Sort des données en fin de contrat

À l'expiration ou à la résiliation du contrat de service principal, pour quelque cause que ce soit, le Sous-traitant s'engage à restituer au responsable de traitement l'ensemble des données à caractère personnel traitées, sous un format exploitable, puis à procéder à leur suppression définitive dans un délai de **[délai à définir, ex. 30 jours]**, sauf disposition légale contraire imposant une conservation plus longue.